

1500650-05.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAULO MEGA SOARES E SILVA

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizou atividade suspeita ao avistar a viatura policial, eis que dispensou algo no chão.

Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Dione confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Ademais, em solo policial o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos-SP - cep 17120-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500650-05.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500650-05.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158754/2021 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 18457000 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,

332/21/004 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, 2158754 - DEL.POL.AGUDOS, 332/21/004 -

DEL.POL.AGUDOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIONE ALBERTO GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAULO MEGA SOARES E SILVA

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de DIONE ALBERTO GONÇALVES, qualificado à fl. 18, pela suposta prática do crime do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 c/c o art. 61, inciso II, alínea "j", ajuizada em 17/06/2021.

Narra a denúncia (fls. 81/83) que, "Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de junho de 2021, por volta das 2 horas, na Rua Carlos Travain, defronte ao numeral 418, Jardim São Vicente II, nesta cidade e comarca de Agudos, o denunciado trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 41 porções de

cocaína, com peso líquido de 9,6g, (cf. laudo de constatação provisória às fls. 9/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao que se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado no local dos fatos, que é conhecido como um ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação, o denunciado jogou na calçada uma sacola e tentou se evadir do local, porém sem êxito (cf. fls. 14 e 15).

Realizada a abordagem e submetido à busca pessoal, foram encontrados R\$ 79,00 (setenta e nove reais). Ato contínuo, os policiais verificaram o objeto dispensado, constatando em seu interior 41 porções de cocaína, embaladas em microtubos do tipo "eppendorf".

Assim, evidencia-se que o entorpecente era destinado à mercancia pela quantidade e forma com que estavam acondicionados, aliadas as circunstâncias que ocorreu a apreensão, inclusive em local conhecido como ponto de comércio de drogas, fato este que ocorreu durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19."

O denunciado foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), a defesa pugnou pela liberdade provisória do acusado (fls. 47/53), já o Ministério Público requereu a conversão para preventiva (fls. 54/57). A liberdade provisória foi concedida em decisão acostada às fls. 59/63.

Juntaram-se aos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), o auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), o laudo provisório (fls. 09/13), fotos do acusado (fls. 32/33), fotos das drogas (fls. 34/37), a F.A. do réu (fls. 40/42) e o laudo pericial definitivo dos entorpecentes (fls. 95/97).

Houve recebimento da denúncia em 28 de setembro de 2021 e a designação de audiência de instrução (fls. 111/112). O réu foi devidamente citado e notificado para responder à acusação (fl. 102). Assim ofereceu a defesa preliminar às fls. 107/108. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu alegações finais requerendo pela procedência da ação penal (fls. 153/164) Outrossim, a defesa também ofereceu alegações finais requerendo a desclassificação o delito para o de posse de drogas para consumo pessoal (fls. 170/173).

É, em síntese, o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da autoria e materialidade

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem a ser demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), o auto de exibição/apreensão (fls. 06/07), o laudo provisório (fls. 09/13), fotos das drogas (fls. 34/37), laudo pericial definitivo (fls. 95/97), bem como pela prova oral produzida.

Em juízo, a testemunha policial Cleverson Teles Mazzotti, declara que estavam em patrulhamento pelo bairro Professor Simões, na rua Antônio Condi, na cidade de Agudos, quando, ao chegar no cruzamento com a rua Carlos Travain, já conhecida por ser ponto de venda de drogas, avistaram Dione de bicicleta, quando esse viu a viatura, dispensou algo no chão, foi abordado de imediato. Na revista pessoal foi localizado no bolso da blusa uma quantia de R\$79,00. Seu colega foi até o local em que algo foi descartado e encontrou um saco contendo 41 pinos de cocaína, indagado, o acusado disse que achou os entorpecentes em um terreno baldio, não especificou em qual lugar, ademais, disse que venderia para fazer um dinheiro. Diante dos fatos foi dada voz de prisão. Não conhecia o réu.

Durante audiência de instrução, a testemunha policial Carlos Aparecido Antônio, corroborou com o depoimento de seu colega. Acrescenta que conhecia o réu de vista, não por ocorrências policiais.

Em juízo, o réu Dione Alberto Gonçalves, narra que encontrou as drogas em um quintal e pegou para consumo próprio. Não possui passagem pelo judiciário. Afirma que não conhecia os policiais que o abordaram, não tendo nada contra eles. Não sabe informar o motivo de as autoridades terem falado que o declarante venderia as drogas. Foi ouvido em sede policial e depõe em sentido contrário, dizendo que os entorpecentes seriam apenas para uso pessoal, não para venda. Paga pensão alimentícia e trabalha no mercado Confiança. Na época dos fatos trabalhava como servente de pedreiro.

Pois bem. Do contexto fático, é possível observar que o acusado era, de fato, proprietário das drogas apreendidas e que se destinavam à comercialização. Ademais, como narrado de forma uníssona pelos policiais militares, o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e realizou atividade suspeita ao avistar a viatura policial, eis que dispensou algo no chão.

Quanto à autoria, reconheço como certa para o réu. Deve-se ressaltar que ambas as testemunhas policiais militares afirmam que Dione confessou o crime de tráfico de drogas no momento da abordagem. Ademais, em solo policial o acusado assumiu a prática delitiva, todavia, em juízo, apresentou depoimento diverso.

Quanto à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06, deve-se aplicar. De fato, o réu não possui maus antecedentes e não tem reincidência nas suas certidões. Não há elementos suficientes para apontar que o réu se dedica habitualmente a atividades criminosas ou mesmo integre organização criminosa. Assim, subsume-se à causa de diminuição referida.

Diante de tudo exposto, tendo em vista as provas produzidas durante a instrução, das peculiaridades do caso concreto e como as drogas estavam acondicionadas, restam certas a materialidade e a autoria do tráfico cometido nas circunstâncias narradas na denúncia, recaindo a autoria certamente sobre o réu. Dessa forma, deve-se CONDENAR o réu Dione Alberto Gonçalves.

II. 2 - Da Dosimetria

Desse modo, passo à dosimetria da pena. O crime imputado é aquele previsto no artigo art. 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido praticado na data de 12 de junho de 2021. Nessa data, a redação do artigo era, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Em obediência ao sistema trifásico da fixação da pena, início a fixação pelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Este artigo traz as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

(OBSERVAÇÃO: atente-se para o modo que este juiz faz a dosimetria na 1ª fase para que não haja equívocos. Tendo em vista que o artigo 59 do Código Penal tem 8 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS que devem valorar o interstício entre a pena mínima e a pena máxima fixada no tipo penal, qual deveria ser a pena fixada no caso de todas as 8 circunstâncias serem consideradas desfavoráveis? Necessariamente, seria a pena máxima. Se assim é, resta certo que para cada circunstância judicial desfavorável deve-se aumentar a pena em 1/8 incidindo sobre o interstício da pena mínima e máximo, como regra geral. Por exemplo, crime de estelionato, cuja pena mínima é de 1 ano e pena máxima é de 5 anos. Caso uma circunstância judicial seja desfavorável, como, por exemplo, a consequência do crime, deve-se aumentar 1/8 sobre 4 anos (48 meses), que é o interstício entre a pena mínima e máxima. Assim, 48 meses divididos por 8 teríamos o aumento de 6 meses, o que resultaria numa pena base de 1 ano e 6 meses, a título de exemplo. Evidentemente, embora esse seja o vetor inicial, é perfeitamente possível aferir no caso concreto maior ou menor intensidade do elemento desfavorável em atendimento aos princípios da necessidade e suficiência na aplicação da pena, extraído do artigo 59 do Código Penal).

Passo à primeira fase da dosimetria. Nessa, reconheço como neutras todas as circunstâncias. Fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à segunda fase da dosimetria. Vislumbro a confissão extrajudicial, que é

atenuante da pena nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Todavia, inviável a redução, nos termos da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Passo à terceira fase da dosimetria. Aqui, não vislumbro causas de aumento. porém, reconheço a incidência da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei Federal nº 11.343/06 na fração de 2/3. Portanto, Fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, fixo o REGIME INICIAL ABERTO, conforme a interpretação do art. 33 do Código Penal, o que considero atender os princípios da necessidade e suficiência.

Quanto à substituição da pena por restritivas de direito, reconheço a sua possibilidade, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Para tanto, substituo por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

Quanto ao valor do dia-multa, fixo o valor de 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato. Quanto ao eventual oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deixo de promovê-lo.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do réu DIONE ALBERTO GONÇALVES, com resolução de mérito, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para:

A) CONDENAR o réu DIONE ALBERTO GONÇALVES como incurso no crime de tráfico de drogas minorado (artigo 33, caput, §4º da Lei Federal 11.343/2006) à pena 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, fixando o dia-multa em 1/30 do salário-mínimo do tempo do fato. Promovo a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em: A) prestação pecuniária do valor de 1 salário-mínimo do tempo do trânsito em julgado da sentença; e B) prestação de serviço comunitário.

DECRETO o PERDIMENTO do produto, bem, direito ou valor apreendido encontrados com o réu, pois derivados do crime de tráfico de drogas (artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/06).

CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e execute-se a pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE/SP para o cumprimento do artigo 15, III da Constituição Federal.

Estando o patrono do acusado a atuar nos termos do convênio com a defensoria pública, expeça-se a pertinente certidão de honorários.

Em face do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, arcarão os acusados com o pagamento das despesas processuais, observado a suspensão do benefício da justiça gratuita.

P.I.C.

Agudos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA